

RECURSO CÍVEL Nº 5077280-50.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MARCELA DOS SANTOS COSTA (AUTOR)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MÉDICO-RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. FORNECIMENTO IN NATURA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5077280-50.2024.4.02.5101

510015403101 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5077280-50.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MARCELA DOS SANTOS COSTA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela União [evento 22, RECLNO1] em face da sentença de procedência do pedido autoral [evento 17, SENT1], de modo a condená-la a pagar o auxílio moradia devido durante o curso de residência médica da autora (01/03/2019 e 28/02/2021), no percentual de 30% sobre o valor bruto da bolsa mensal recebida, além de pagar os atrasados, respeitada a prescrição quinquenal.

Aduz a recorrente a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que o Auxílio-Moradia deve ser pago apenas nas hipóteses em que o residente não tem domicílio no local da residência, ônus que compete ao autor.

Contrarrazões oferecidas [evento 27, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Preliminarmente, insta salientar que o recurso é tempestivo [eventos 19 e 22] e isento de custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996.

Passo à análise.

Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de conversão em pecúnia do Auxílio-Moradia devido ao residente médico, uma vez que o art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/1981, dispõe sobre seu fornecimento *in natura*. Em caso positivo, analisar a responsabilidade da União pelo pagamento e, consequentemente, sua legitimidade passiva.

Em breve síntese, a demandante narra ter prestado residência médica em "Clínica Médica" no Hospital Federal do Andaraí, no período de 01/03/2019 a 28/02/2021, sem, todavia, especificar a instituição de ensino superior a que esteve vinculada a residência.

Alega que não lhe foi ofertado alojamento durante a residência, conforme preceitua o art. 4º, § 5º, III, da Lei n.º 6.932/1981, de modo que pretende ver convertido o Auxílio-Moradia. Entende, ainda, que a responsabilidade pelo pagamento deve ser imputada à União, na condição de entidade financiadora da bolsa de residência [evento 1, ANEXO6 e evento 1, ANEXO7].

Pois bem. O oferecimento de moradia *in natura* ao residente médico é dever da instituição de saúde atrelada ao programa de residência e encontra previsão no art. 4º, § 5º, III, da Lei n.º 6.932/1981, com redação atualizada pela Lei nº 12.514/2011. Transcreve-se:

Art. 4º. Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R\$ 2.384,82 (dois mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais.

(...)

§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões;

II - alimentação; e

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.

No que tange à inexistência de regulamentação sobre o Auxílio-Moradia e a ausência de previsão normativa quanto à sua conversão em pecúnia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a omissão não pode esvaziar o direito garantido em lei. Ou seja, a inexistência de disposição regulamentar ao art. 4º, § 5º, III, da Lei n.º 6.932/1981, não impede o seu pagamento em pecúnia.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MÉDICOS-RESIDENTES. DIREITO A ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO/MORADIA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIVERGÊNCIA QUE NÃO SUBSISTE. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 4o. da Lei 6.932/81 assegura que as instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim, existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente.

2. Ancorada nesses princípios, esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que **a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal.** Precedente: REsp. 1339798/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 07.03.2013.

3. Se não mais subsiste a alegada divergência jurisprudencial, revelam incabíveis os Embargos de Divergência, a teor da Súmula 168 do STJ, segundo a qual não cabem Embargos de Divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.

4. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido.

(AgRg nos EREsp 813.408/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 22/10/2015)

ADMINISTRATIVO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. LEI 6.932/1981. TUTELA ESPECÍFICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE.

1. Trata-se, originariamente, de Ação Ordinária que debate a concessão de auxílio-moradia a médicos residentes. Houve denunciação da lide à **União**. A sentença de improcedência de ambas as pretensões foi mantida pelo Tribunal de origem.

2. Precedente do STJ, na interpretação do art. 4º, §4º, da Lei 6.932/1981, impõe às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica o dever de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. **A impossibilidade da prestação da tutela específica autoriza medidas que assegurem o resultado prático equivalente ou a conversão em perdas e danos - CPC, art. 461 (REsp 813.408/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.6.2009).**

3. A fixação de valores do auxílio pretendido demanda investigação de elementos fático-probatórios.

4. Recurso Especial provido, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que estabeleça valor razoável que garanta resultado prático equivalente ao que dispõe o art. 4º, § 4º, da Lei 6.932/81.

(REsp 1339798/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 07/03/2013)

No mesmo sentido, a Turma Nacional de Uniformização também já se pronunciou sobre no Tema nº 325, inclusive ressaltando a prescindibilidade da demonstração de despesas com moradia pelo requerente:

Tema nº 325 - TNU: Até que sobrevenha a regulamentação do inciso III do §5º do art. 4º da Lei 6.932/81, e independentemente de prévio requerimento administrativo e da renda, o médico residente possui direito ao auxílio-moradia, fixado em 30% do valor bruto da bolsa mensal, se a ele não for fornecida in natura a moradia.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIOMORADIA E ALIMENTAÇÃO. **INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. DESNECESSIDADE. FIXAÇÃO DE VALOR RAZOÁVEL QUE ASSEGURE O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ARBITRAMENTO. DECISÃO DA TURMA RECURSAL DE ORIGEM EM CONFRONTO COM A DECISÃO DA TNU. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO. RETORNO À TURMA DE ORIGEM PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.** [...]Como se vê, a decisão da Turma Recursal de origem, ao exigir a comprovação de despesas, está evidentemente contrariando o que restou assentado por esta Turma Nacional cujo julgamento é claro ao determinar que a obrigação *in natura* descumprida deverá ser "convertida em pecúnia mediante fixação de indenização, por arbitramento." (grifei) Por conseguinte, deverá a Turma Recursal de origem arbitrar o valor da indenização, utilizando-se para isso dos elementos que dispuser e entender mais adequados a esse fim, todavia, não poderá deixar de fazê-lo somente porque não foram apresentados documentos comprobatórios das despesas correspondentes à moradia e alimentação, até porque, se apresentados os documentos seria desnecessário o arbitramento, bastando fixar o valor da indenização no montante exato das despesas comprovadas. Logo, é justamente na falta desses elementos concretos que surge a oportunidade do arbitramento estabelecido na decisão uniformizadora. Ante o exposto, voto por **DAR PROVIMENTO** ao incidente de uniformização, determinado o retorno dos autos à origem, a fim de que fixe a indenização em valor razoável, por arbitramento". (TNU, 50014681420144047100, JUIZ FEDERAL GERSON LUIZ ROCHA, DOU 04/10/2016.).

Feitas estas considerações, imperioso pontuar que o Hospital Federal do Andaraí sofreu municipalização em 2024, mas à época dos fatos ainda se encontrava sob a gestão da União, por intermédio do Ministério da Saúde.

Não tendo a União comprovado nos autos que foi ofertado *in natura* o alojamento pelo Hospital Federal do Andaraí em favor da parte autora, impõe-se a sua responsabilização pelo financiamento do auxílio-moradia.

Registre-se, *mutatis mutandi*, precedente desta 6ª Turma Recursal, por unanimidade, no processo 5044359-38.2024.4.02.5101/RJ, de relatoria da Dra. ALESSANDRA BELFORT BUENO, com julgamento na sessão extraordinária de 13/11/2024:

ADMINISTRATIVO. LEI 6.982/91. FORNECIMENTO DO DIREITO À MORADIA PELO ENTE RESPONSÁVEL AOS MÉDICOS RESIDENTES. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO IN NATURA EM PECÚNIA. NÃO COMPROVAÇÃO. TEMA 325 TNU. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nessas condições, **VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.** Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**